

SALMA YASMIN BINTI MOHD YUSUF

lawan

SHAHIRIL IRWAN BIN SULAIMAN

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Dato' Mohamad Shakir bin Abdul Hamid (Panel)]

Pada : 20hb Jun 2022 / 20 Zulkaedah 1443H

Kes Semakan No. 10000-003-0043-2022

[Semakan di bawah seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon: Tetuan Izaan Azalan & Associates

Peguam Syarie Responden: -

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Pemohon memfailkan permohonan di Mahkamah Yang Mulia ini untuk mendapatkan suatu perintah sebagaimana berikut:-

- i. Mahkamah Yang Mulia ini melalui permohonan Pemohon menurut seksyen 68 (1) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 dengan ini menjalankan kuasa pengawasan dan penyemakan berhubung penghakiman persetujuan Yang Arif Hakim Bicara

Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam terhadap terma-terma perintah saman no. 10100-028-1056-2019 bertarikh 13/4/2022.

- ii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini membatalkan sebahagian penghakiman persetujuan Yang Arif Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah dalam kes saman no. 10100-028-1056-2019 bertarikh 13/4/2022 iaitu pada terma 2,3,4 dan 5.
- iii. Bahawa Mahkamah Yang Mulia ini menggantung pelaksanaan sebahagian perintah kes saman no. 10100-028-1056-2019 sehingga keputusan semakan ini dikeluarkan oleh Mahkamah iaitu pada 2,3,4 dan 5.
- iv. Mahkamah Yang Mulia ini hendaklah memerintahkan agar kes ini dibicarakan semula dihadapan Hakim yang lain.
- v. Apa-apa perintah atau relif yang difikirkan suaimanfaat dan perlu oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

Fakta Kes

[2] Pemohon dan Responden telah bernikah pada 29/1/2017 dan kemudiannya telah bercerai pada 4/3/2020. Hasil perkahwinan tersebut, Pemohon dan Responden telah dikurniakan seorang anak iaitu Muhammad Imran Shah binti Shahril Irwan – No. Mykids :180709-14-0475 (*selepas ini disebut sebagai anak tersebut*).

[3] Pemohon telah memfailkan tuntutan hak jagaan ke atas anak tersebut di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam. Pada 13/4/2022 melalui saman no. 10100-028-1056-2019 Hakim Bicara telah merekodkan penghakiman

persetujuan di antara Pemohon dan Responden berkaitan hak jagaan terhadap anak tersebut.

[4] Walau bagaimanapun, Pemohon telah tidak berpuas hati dengan beberapa isi kandungan dalam penghakiman persetujuan tersebut. Pemohon memfailkan permohonan semakan bersama-sama Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon bertarikh 11/5/2022. Berikut adalah alasan-alasan permohonan yang dikemukakan oleh Pemohon iaitu: –

- a) Mahkamah yang lebih tinggi mempunyai kuasa penyemakan dan pengawasan terhadap apa-apa prosiding, keputusan, penghakiman mahupun arahan yang telah diberikan oleh Mahkamah yang lebih rendah kedudukannya. Dalam kes ini, Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor mempunyai kuasa pengawasan dan pnyemakan terhadap apa-apa perkara atau prosiding yang dijalankan di Mahkamah Tinggi Syariah di Negeri Selangor.
- b) Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersasar dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila telah merekodkan penghakiman persetujuan tanpa persetujuan pihak Pemohon. Sebaliknya terma-terma di dalam penghakiman persetujuan tersebut ditentukan sendiri oleh Yang Arif Hakim Bicara. Perkara ini secara khusus merujuk kepada terma 2 penghakiman persetujuan tersebut.
- c) Lebih tersasar dan terkhilaf dari undang-undang dan hukum Syarak, terdapat terma-terma dalam penghakiman persetujuan yang tidak pernah dibincangkan dengan Pemohon telah dimasukkan dan dipersetujui oleh Peguam-Peguam Syarie yangb berwakalah di dalam kes tersebut sebagai sebahagian dari terma-terma penghakiman

persetujuan. Hal ini secara khusus merujuk kepada terma 3, 4 dan 5 penghakiman persetujuan.

- d) Begitu juga terdapat terma yang telah dipersetujui di hadapan Yang Arif Hakim Bicara yang telah diderafkan oleh Peguam Syarie Pemohon terdahulu dihapuskan dan dibuang oleh Peguam Syarie Responden.
- e) Demi keadilan dan kepentingan Pemohon serta bagi tidak memprejudiskan hak Pemohon, maka Pemohon memohon kepada Mahkamah agar permohonan yang dipohon oleh Pemohon dibenarkan.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[5] Pertama sekali, kami ingin menarik perhatian pihak-pihak bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah proses menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya menggunakan proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan itu.

[6] Panduan berkaitan perkara ini telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya dalam kes Mokhtar bin Yusup lawan Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2), kes Mahmud Abu Bekir Taib lawan Shahnaz

A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012, kes Khadrishah bin Khalid lawan Fadhilah binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011, Kes Adi Asri bin Baharom lawan Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012 dan Maya binti Ahmad Fuad lawan Hisham bin Halim [2018]JH46(2).

[7] Arahan Amalan Mahkamah Syariah No. 7 Tahun 2014 [AA7/2014] – Peraturan Semakan Kes di Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah juga telah menggariskan kriteria-kriteria bagi menentukan sama ada sesuatu permohonan semakan itu patut dibenarkan atau tidak melalui proses semakan. Kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan yang secara material bercanggah dengan prinsip undang-undang dan hukum Syarak sepanjang prosiding berlangsung di hadapan Hakim Bicara, atau perintah / penghakiman Hakim Bicara yang dikeluarkannya ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuatkuasa atau menyalahi nas dan hukum Syarak, sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

[8] Berdasarkan Notis Permohonan, Pemohon memohon agar kami membuat semakan ke atas keputusan/perintah Hakim Bicara bertarikh 13/4/2022 berhubung prosiding kes hak jagaan anak melalui saman no. 10100-028-1056-2019.

[9] Pemohon mendeposkan di dalam afidavitnya bahawa:-

- a. Pemohon dan Responden telah bersetuju tentang terma 1 Penghakiman Persetujuan tersebut iaitu berkenaan hak jagaan anak

diberikan kepada Pemohon selaku ibu kandung. Lain-lain terma berkenaan lawatan adalah tidak dipersetujui pada asalnya.

- b. Pemohon hanya bersetuju untuk pihak Responden diberikan hak lawatan dengan pemantauan Pemohon atau pihak bertanggungjawab tanpa bermalam sehingga anak tersebut mumayis pada setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pada setiap bulan dari jam 12.00 tengahari sehingga 5.00 petang. Manakala Responden meminta untuk hak lawatan tersebut diberikan kepada Responden pada tiap-tiap minggu, dan Pemohon tidak dapat bersetuju dengan permintaan Responden.
- c. Akan tetapi menurut Pemohon, Hakim Bicara semasa prosiding kes telah menyebut beberapa perkara dan mendesak untuk Pemohon bersetuju tentang hak lawatan terhadap anak tersebut dimana Responden dibenarkan untuk melawat anak tersebut pada jam 11.00 pagi sehingga jam 5.00 petang pada hari Sabtu atau Ahad.
- d. Tanpa ada persetujuan di pihak Pemohon, Hakim Bicara telah merekodkan penghakiman persetujuan hak lawatan tanpa bermalam dengan diberikan sebanyak 3 kali sebulan kepada Responden dan bukan 2 kali sebulan sebagaimana yang telah dipersetujui oleh Pemohon.
- e. Pemohon menyatakan Hakim Bicara telah terkhilaf dan tersasar dari segi undang-undang dan hukum Syarak apabila merekodkan penghakiman persetujuan tanpa persetujuan penuh daripada Pemohon. Sebaliknya terma-terma dalam persetujuan tersebut ditentukan sendiri oleh Hakim Bicara khususnya berkaitan hak lawatan sebagaimana dalam terma 2 penghakiman persetujuan tersebut.

[10] Atas kuasa semakan yang diberikan oleh seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, kami telah memanggil seterusnya menyemak fail atau rekod kes yang berkaitan dengan permohonan ini iaitu kes mal no. 10100-028-1056-2019. Kami dapati terdapat laporan daripada Majlis Sulh bertarikh 16/1/2020 bahawa proses Sulh diantara Pemohon dan Responden adalah gagal.

[11] Selanjutnya kami dapati pada 12/1/2022 Hakim Bicara telah mengarahkan untuk pindaan dibuat kepada penyata keterangan bertulis Pemohon. Dan kes ditangguh ke tarikh 13/4/2022 untuk pengesahan keterangan bertulis Pemohon dan soal balas keterangan Pemohon. Seterusnya pada 13/4/2022 pihak-pihak hadir di hadapan Hakim Bicara, dan Peguam Pemohon memaklumkan telah ada persetujuan hak jagaan kepada Pemohon dan isu yang berbangkit adalah berkaitan hak bermalam. Peguam Responden memaklumkan Responden bersedia jika tiada bermalam tetapi dipanjangkan tempoh lawatan dan tanpa pengawasan.

[12] Kami menarik perhatian berkenaan catatan Hakim Bicara bertarikh 13/4/2022 sebagaimana berikut;

Pada : 13/4/2022 jam 12.43 tengah hari (Mahkamah Terbuka)

PP : Peguam yang mewakili Plaintiff. Plaintiff hadir. Peguam Defendan juga hadir. Telah failkan pindaan penyata keterangan dan ikatan dokumen. Telah failkan pada 6/4/200 dan serahkan kepada PD pada tarikh tersebut. Telah ada persetujuan hak jagaan kepada Plaintiff. Hak lawatan Defendan berjalan dengan baik selepas ada persetujuan tersebut. Isu berbangkit adalah berkaitan hak bermalam. P hanya benarkan D bermalam diberikan selepas

mumayiz kerana melibatkan kesihatan anak yang hidap pelbagai penyakit yang kami telah terangkan dalam tuntutan. Defendan tidak nafikan kesihatan anak tersebut. Mohon respon. Asas P tidak nasikan hak lawatan dan hak bermalam itu selepas anak capai umur mumayiz.

PD : Hak bermalam dan juga hak lawatan tanpa pengawasan dan tempoh itu juga ada berlaku pertikaian. Cuma nak respon kenyataan Defendan setuju dengan keadaan penyakit anak tersebut. Yang menjadi pertikaian adalah tahap kesihatan kritikal atau tidak kritikal yang didakwa. Anak guam bersedia jika tiada bermalam tapi dipanjangkan tempoh lawatan dan tanpa pengawasan.

PP : Saya telah sampaikan kepada P. Namun P nyatakan beliau ada sebab dan alasan berdasarkan apa yang telah berlaku sebelum ini mengapa beliau tidak membenarkan dan tidak bersetuju lawatan tanpa pengawasan dan perkara tersebut telah diperincikan dalam penyata keterangan.

Ada perkembangan hak lawatan tanpa pengawasan. Cumanya yang tak capai hanya tempoh masa sahaja. Kami mohon jika kami diberikan tarikh pendek untuk diperjelaskan kepada YA. 11 pagi hingga 5 petang 2 kali sebulan berselang minggu.

PD : Anak guam masih kekal 10 pagi hingga 5 petang setiap sabtu atau ahad tapi setiap minggu.

PP dan PD ; Hari raya juga ada persetujuan.

Keputusan Mahkamah :

- 1. Mahkamah memerintahkan hak lawatan tanpa pengawasan 3 kali sebulam dari jam 11 pagi hingga 5 petang sabtu ataunahad tanpa bermalam dengan makluman awal kepada Plaintiff.*
- 2. Selepas sesi lawatan Defendan perlu menjawab apa persoalan Plaintiff tentang anak.*
- 3. Mahkamah rekodkan persetujuan hari raya sebagai perintah Mahkamah.*

13/4/2022 jam 1.24 petang.

[13] Berdasarkan catatan Hakim Bicara bertarikh 13/4/2022 tersebut, kami tidak temui sebarang rekod Mahkamah bahawa Hakim Bicara telah bertindak menyiasat dan mendapatkan pengesahan Pemohon atau Responden berkaitan Penghakiman Persetujuan. Kami juga tidak temui sebarang draf terma persetujuan yang telah dikemukakan kepada Hakim Bicara bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat oleh Hakim Bicara kepada Pemohon dan juga Responden.

[14] Dapatan kami prosiding di hadapan Hakim Bicara telah dijalankan secara ringkas. Fakta-fakta penting berkaitan terma persetujuan sebagaimana yang dinyatakan telah tidak disiasat dan diperolehi selengkapnya oleh Hakim Bicara daripada Pemohon dan Responden sebelum merekodkan Penghakiman Persetujuan tersebut. Kami juga tidak temui sebarang catatan yang menunjukkan pihak-pihak faham dan bersetuju dengan semua terma dalam Penghakiman Persetujuan bertarikh 13/4/2022 tersebut.

Apabila Hakim Bicara telah mengeluarkan Penghakiman Persetujuan tanpa disiasat secara terperinci untuk direkodkan oleh Mahkamah maka hak pihak-pihak telah dinafikan oleh Mahkamah.

[15] Sehubungan dengan itu, Penghakiman Persetujuan yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara Mahkamah Tinggi Syariah pada 13/4/2022 adalah suatu perintah yang cacat dari sudut hukum Syarak. Maka adalah wajar perintah tersebut dibatalkan. Ini bertepatan dengan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam at Tirmizi dari Amru bin Auf al Muzni bahawa Rasulullah SAW telah bersabda:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما والمسلمون على شروطهم إلا
شرطا حرم حلالا أو أحل حراما

“Perdamaian (Sulh) itu adalah suatu yang harus di antara muslimin kecuali suatu perdamaian yang mengharamkan yang halal atau yang menghalalkan yang yang haram. Kaum muslimin terikat dengan janji mereka kecuali janji yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.”

[16] Secara umumnya matlamat institusi kehakiman syariah ialah untuk menegakkan keadilan. Ianya jelas sebagaimana firman Allah s.w.t dalam surah al-Nisa’ ayat 58:-

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا أَلَا مَنَنْتَ إِلَيْهِ أَهْلُهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ
أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya (yang berhak menerimanya), dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, (Allah menyuruh) kamu menghukum dengan adil.”

KEPUTUSAN

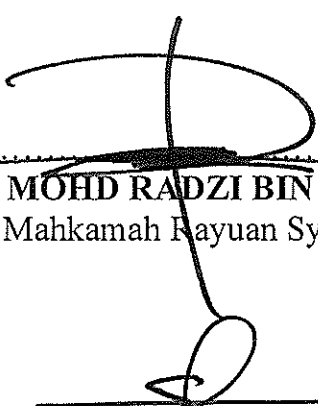
SETELAH meneliti Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon, dan menyemak fail kes 10100-028-1056-2019, MAKA kami sebulat suara memutuskan untuk memerintahkan sepertimana berikut:-

- [1] Permohonan Semakan Pemohon **DTERIMA**.
- [2] Perintah Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 13/4/2022 adalah **DIBATALKAN**.
- [3] Mahkamah perintahkan kes no. 10100-028-1056-2019 **DIBICARAKAN SEMULA** di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang lain.

Dibaca dan ditandatangani oleh:-

- 
- 1.
YAA DATO' MOHD SHUKOR BIN SABUDIN
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
- 2.
YA DATUK MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

Dipersetujui oleh :-

- 
- 3.
YA DATO' MOHAMAD SHAKIR BIN ABDUL HAMID
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor.

